



V

Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?.

Tout le cours, raconté simplement — rien ne manque, tout est plus clair.

#justice

#état

#liberté

#devoir

#bonheur

NOTIONS

5

PARTIES

3

SESSION

2026

* ① Avant tout : les outils du sujet

Le mot piégé : « juste ». La justice est *polysémique* — elle veut dire deux choses qui ne coïncident pas toujours :

- **Le légal** : conforme aux lois (sens politique).
- **Le légitime** : conforme à la morale, justifié (sens moral).

La problématisation en 3 temps (c'est l'intro du cours) : ① On voudrait des lois qui reflètent notre morale... mais les débats politiques interminables prouvent qu'on est *incapables* de s'accorder sur ce qui est moral. ② Donc, faute de consensus, on *délègue à l'État* la tâche de décider du juste. ③ Mais cette solution est explosive : elle réduit la justice à la légalité — et alors les inégalités sexuelles, la ségrégation raciale, le travail des enfants deviennent « justes » là où la loi les autorise. Comment régler ce conflit entre la loi (pour tous) et la conscience morale (individuelle) *sans détruire l'État dont on a besoin* ?

ÉTAT – LA DÉFINITION À CASER

L'ensemble des institutions (législatives, judiciaires, exécutives, administratives, militaires, parfois religieuses) qui assurent le fonctionnement d'une société sur un territoire donné.

* I. La justice et la morale ne sont pas des notions naturelles

Pourquoi ce moment : avant de demander si l'État *doit* décider du juste, on vérifie s'il existe une justice *naturelle*, antérieure à l'État. Réponse en trois étapes : non — la justice est une construction politique.

1. Rousseau — Pas de justice ni de droit à l'état de nature

A) L'ÉTAT DE NATURE : UNE FICTION MÉTHODOLOGIQUE (PAS UN FAIT HISTORIQUE)

Difficulté : tous les hommes qu'on observe (même les tribus « sauvages ») ont déjà une existence *culturelle* — mœurs, savoir-faire acquis, codes. Impossible de « démêler ce qu'il y a de naturel et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme ». D'où l'aveu de Rousseau (à citer, il désarme les objections) : l'état de nature est un « **état qui n'existe plus, qui n'a peut-être**

point existé, qui probablement n'existera jamais ». C'est une *hypothèse de travail* pour penser ce que l'homme doit à la culture. Pourquoi l'homme s'en éloigne-t-il toujours ? Par sa **perfectibilité** (souviens-toi, séq 1) : il se transforme sans cesse, en bien ou en mal.

B) L'HOMME NATUREL : NI LES LUMIÈRES NI LES VICES DE L'HOMME CIVIL

L'homme naturel n'est qu'un être biologique : « *les seuls biens qu'il connaisse dans l'univers sont la nourriture, une femelle et le repos ; les seuls maux qu'il craigne sont la douleur et la faim* ». Autosuffisant, donc **solitaire** — aucune interdépendance, donc ni langage élaboré, ni besoins secondaires, ni notions morales. Il n'a pas les *lumières* de l'homme civil (techniques, sciences, sens moral)... mais pas non plus ses *vices* (jalousie, hypocrisie, avarice, domination). ⚠ La formule exacte : il n'est **ni bon ni méchant** — c'est un « **animal borné** » (stupide), dont on n'a rien à craindre et rien à espérer. (Ne lui fais pas dire « l'homme est naturellement bon » sans nuance : chez Rousseau, la bonté naturelle est surtout une *absence de raisons d'être méchant*.)

C) CE QUI TIENT LIEU DE MORALE : LA PITIÉ NATURELLE

Pas de devoir, pas de justice — mais deux ressorts : l'**amour de soi** (le souci de sa propre conservation) et la **pitié**, « répugnance innée à voir souffrir son semblable ». La phrase clé : « *c'est elle qui, dans l'état de nature, tient lieu de lois, de mœurs et de vertu* ». La paix naturelle ne vient pas de la morale, mais d'un sentiment pré-moral.

D) POURQUOI ÇA NE DURE PAS

L'existence culturelle éloigne l'homme de cet état génération après génération : les vices se développent, la pitié s'affaiblit — il faut alors un État pour rendre la coexistence possible.

2. Clastres — Les sociétés « sauvages » : sans État, mais pas sans règles

« *Sans foi, sans loi, sans roi* » : le jugement des premiers Européens (XVI^e) sur les sociétés amérindiennes. **Faux**, montre l'anthropologue Pierre Clastres : ces sociétés ont des règles — dont la fonction est précisément d'**empêcher** la société égalitaire de devenir inégalitaire (par l'accumulation de richesses et de pouvoir).

Le paradoxe du chef indien (le morceau de bravoure à retenir) : il y a un chef, mais « qui n'est pas un chef d'État » — « *aucune autorité, aucun pouvoir de coercition, aucun moyen de donner un ordre* ». Clastres multiplie les formules : un « **pouvoir impuissant** », une « chefferie sans autorité », « une fonction qui fonctionne à vide ». Concrètement :

- En **guerre** : pouvoir considérable, parfois absolu. La **paix** revenue : il perd tout. La coercition n'est tolérée qu'en cas de menace extérieure.
- En paix, il ne gouverne que par la **parole** (il doit être un excellent orateur) — jamais par la force. Ni police, ni tribunal, ni sanction.
- Il doit **donner ses richesses** dès qu'on les lui demande : « débiteur de richesses et de messages », il est *dépendant du groupe* — qui peut le faire chanter (« son village l'abandonne pour un leader plus fidèle à ses devoirs »).

L'apport : l'État n'est ni naturel ni nécessaire — certaines sociétés organisent *activement* son refus. **Le problème :** faute de pouvoir coercitif et de force militaire, ces sociétés sont aujourd'hui *en voie de disparition* face à nos sociétés étatiques (déforestation de l'Amazonie...). L'État n'est pas nécessaire pour vivre — mais il semble l'être pour *survivre face aux États*.

3. Kant — *L'homme a besoin d'un maître*

L'expression à connaître par cœur : l'« **insociable sociabilité** ». L'homme est un animal contradictoire : il a un *penchant à s'associer* (il n'est pas fait pour vivre seul)... doublé d'une *répulsion à le faire* (il veut tout plier à son intérêt). En clair : « en tant qu'être raisonnable, il **souhaite une loi qui limite la liberté de tous** » — mais « son penchant animal à l'égoïsme l'incite à se réserver un **régime d'exception pour lui-même** ». (Avoue que c'est exactement toi dans un travail de groupe.)

Conséquence : tant qu'il vit parmi ses semblables, l'homme « **a besoin d'un maître** », sinon « il abuse à coup sûr de sa liberté ». **Mais le vertige kantien :** ce maître — individu ou élite — est *aussi* un homme, avec le même penchant à l'égoïsme... Qui gardera le gardien ? L'État est nécessaire, sans illusion possible sur la pureté du pouvoir.

→ TRANSITION

La justice n'est pas naturelle : c'est l'État qui l'institue. Mais d'où tire-t-il le droit de le faire ?
Réponse moderne : du **contrat social**.

* II. Il revient à l'État de décider de ce qui est juste

Le mécanisme commun à tous les contractualistes : les hommes naissent libres et égaux ; mais l'égalité, c'est aussi l'égalité de capacité à *nuire* → insécurité permanente → tous libres, mais personne ne peut *exercer* sa liberté. La sortie : un **contrat social** — renoncer ensemble à une partie de ses libertés naturelles au profit d'une autorité créée par ce contrat, chargée d'assurer paix, libertés légales et sanctions.

1. Hobbes — *Le contrat social, version pessimiste*

L'état de nature hobbesien = la guerre de tous contre tous. Regarde ce qui se passe dans les grandes crises (guerres civiles, famines) quand l'ordre s'effondre : vol, meurtre, viol. Sans État, « chacun jouit d'une liberté très entière, **mais qui est infructueuse** » — j'ai le droit de tout faire, mais les autres aussi, y compris de me détruire. La vie y est « **brève, solitaire, misérable et menacée d'une mort violente** ». Sans État, pas même de propriété privée ni de progrès technique ou scientifique possible.

La solution : un souverain absolu (le Léviathan). Les précisions qui font la différence en copie :

- Le contrat se passe **entre les individus** — PAS entre les individus et le souverain. Ils se promettent mutuellement de renoncer à leur liberté de nuire, et transfèrent *tous* leurs pouvoirs au souverain (roi, assemblée aristocratique ou démocratique).
- Conséquence logique imparable : le souverain **ne fait pas partie du contrat** → il ne peut pas le violer → il ne peut pas commettre d'injustice → *aucune désobéissance n'est légitime*.
- Hobbes n'est pas naïf : il sait que ce pouvoir illimité peut abuser — il le compare lui-même à un **Léviathan** (monstre biblique). Mais c'est un **moindre mal** : mieux vaut un pouvoir illimité que pas de pouvoir.
- Le paradoxe sur la liberté : à l'état de nature, liberté *entière mais infructueuse* ; à l'état civil, liberté *limitée mais réelle*. C'est la loi qui rend la liberté possible.

2. Locke — Le contrat social, version optimiste (le libéralisme)

Le postulat inverse : à l'état de nature, l'homme est **moral et rationnel**. Il poursuit son intérêt, mais reconnaît par la raison les **droits naturels** d'autrui : la *vie*, la *propriété* (fruit du travail personnel — passerelle séq 7 !), la *liberté* de poursuivre son bonheur.

Alors pourquoi un État, si tout va bien ? Le mécanisme fin : l'homme naturel a aussi un *sentiment de justice* qui le pousse à **punir lui-même** ceux qui violent les droits naturels. Or cette justice privée est *disproportionnée, partielle, subjective* → spirale de vengeance. Le contrat lockéen ne transfère donc pas *toutes* les libertés : seulement le **droit de se faire justice soi-même**. L'État n'est qu'un **arbitre impartial**, et il est : **constitutionnel** (encadré par des lois), **divisé** (séparation des pouvoirs), **limité** (il ne fait que protéger les droits naturels), **responsable** devant les citoyens. C'est l'acte de naissance du **libéralisme politique** — et l'exact contre-pied de Hobbes.

3. Pascal / Tocqueville / Marx / Rawls — Mais la justice repose sur la force

A) LE CONSTAT DE PASCAL ET WEBER

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. »

PASCAL (À CITER MOT POUR MOT)

Une loi n'existe que s'il y a une force pour la faire respecter — d'où Weber : l'État détient « **le monopole de la violence légitime** ». Et beaucoup obéissent aux lois par *contrainte* (le radar), pas par *obligation* (la conscience) :

CONTRAINTE

Force **extérieure**, qui s'exerce indépendamment de (et souvent contre) ma volonté.

OBLIGATION

Action **libre**, consentie par celui qui s'oblige. C'est le registre de la morale.

B) TOCQUEVILLE : LA TYRANNIE DE LA MAJORITÉ

La démocratie semble la forme la plus légitime (on obéit aux lois qu'on se donne via ses représentants). Mais elle peut dégénérer en **tyrannie de la majorité** : la majorité impose ses valeurs à tous. Preuve par l'actualité : des pays où l'homosexualité, l'athéisme, l'IVG, l'aide à mourir sont lourdement pénalisés (jusqu'à la peine capitale) — et ces lois *reflètent l'opinion majoritaire*. Majoritaire ≠ juste.

C) MARX : LA LOI DES PLUS FORTS ÉCONOMIQUEMENT

Pour Marx, la loi exprime un **rapport de domination économique** : ceux qui dominent économiquement exercent (directement ou non) le pouvoir politique. Les « droits de l'homme » de 1789 ? Ils protègent surtout la liberté de la *bourgeoisie*. Le cœur de l'argument tient dans un repère :

EN DROIT

Ce qui *doit* être (mais n'est pas nécessairement). Ex : « tous les hommes sont libres ».

EN FAIT

Ce qui est *effectivement*. Ex : celui qui doit se prostituer ou accepter d'être exploité pour survivre n'est pas *réellement* libre.

La liberté *en droit* est infructueuse si la contrainte de subvenir à ses besoins l'aliène *en fait*. Pas de justice sans **justice sociale**, pas de liberté réelle sans égalité réelle. ⚠ La limite à signaler : la solution marxiste (supprimer la propriété privée — le communisme) est elle-même hautement problématique.

D) RAWLS : LES INÉGALITÉS MENACENT LA DÉMOCRATIE ELLE-MÊME

Aujourd'hui (en Europe), les lois ne protègent plus « principalement les intérêts capitalistes » (code du travail, retraites, mesures sociales). Le problème s'est déplacé, dit Rawls : *en droit*, mêmes droits politiques pour tous ; *en fait*, les plus aisés **monopolisent le débat** — ils financent campagnes, journaux, chaînes, réseaux sociaux, et sont les mieux informés et instruits. Sa solution : **renforcer économiquement la classe moyenne** par des mesures gouvernementales, pour sauver la démocratie de ses propres inégalités.

→ TRANSITION

L'État doit décider du juste — soit. Mais lui doit-on une obéissance *sans faille* ? Que faire devant une loi immorale ?

* III. La justice est aussi morale, et relève de la conscience

Pourquoi ce moment : si l'État peut se tromper (tyrannie de la majorité, lois injustes), le citoyen ne peut pas abdiquer sa conscience. Il y a une justice intérieure qui peut s'opposer à la justice légale.

1. Sophocle — Antigone : le conflit entre loi politique et loi morale

L'histoire (à raconter précisément) : le frère d'Antigone a fait la guerre à sa propre cité avec une armée étrangère pour prendre le pouvoir ; il meurt au combat. Le roi **Créon** interdit par la loi de l'enterrer — la pire condamnation pour un Grec : sans sépulture, pas d'accès à la terre des morts. **Antigone** désobéit, recouvre le corps de terre. Elle est condamnée à être *emmurée vivante*.

La lecture à deux niveaux (ne fais pas d'Antigone une simple héroïne et de Créon un simple tyran) :

- **Antigone** incarne la justice comme *vertu intérieure* : elle obéit à sa conscience morale → la **légitimité**.
- **Créon** incarne la justice comme *ordre de la cité* : il doit rétablir l'harmonie dans une ville mise à feu et à sang par un traître → la **légalité**. Injuste envers Antigone, il est juste *au regard de la cité*.

L'idéal serait de concilier les deux — pour le législateur, « un véritable travail d'équilibriste ».

2. Rawls — La désobéissance civile

Comment désobéir à une loi *sans détruire l'État* ? La définition de Rawls (à apprendre par cœur, chaque mot compte) :

« La désobéissance civile peut être définie comme un acte **public, non-violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi** et accompli le plus souvent **pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement**. »

RAWLS

Chaque critère exclut quelque chose : *public* (pas de fraude cachée), *non-violent* (pas de terrorisme), *en conscience* et *politique* (pas pour son intérêt personnel — on agit au nom d'un groupe), *visant à modifier la loi* (pas une simple infraction). En démocratie, le dilemme est maximal : le *contenu* de la loi incite à la rejeter, son *mode de production* (démocratique) incite à l'accepter. Trancher revient « à chaque citoyen, en son âme et conscience ».

3. L'action juste relève aussi du devoir

→ C'est l'objet de la séquence suivante (le devoir, Kant, séq 6) : quand la justice ne vient ni de la nature ni de l'État, elle vient de la *loi morale* que la raison se donne.

* Conclusion — le mouvement complet en 3 phrases

① Pour la vie en **communauté**, c'est bien à l'État de décider du juste — la justice n'étant pas naturelle, quelqu'un doit l'instituer, et le contrat social légitime ce pouvoir. ② Mais cette délégation exige la **vigilance** des citoyens (tyrannie de la majorité, rapports de force économiques) — en démocratie, les décisions sont publiques précisément pour être surveillées, et la désobéissance civile reste l'ultime recours de la conscience. ③ Quant à la sphère **privée** (fidélité, bienveillance, entraide), l'État n'a pas à y légiférer : l'action morale relève de l'**obligation** librement consentie, jamais de la **contrainte**.